

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4478/2530

นายอาร์ักษ์ เหล่าสุวรรณ กับพวก
นายศิริศักดิ์ เหล่าสุวรรณ กับพวก

โจทก์
ล.

ป.วิ.พ. มาตรา 93 (1)

เมื่อโจทก์เคยเบิกความรับว่าภาพถ่ายลายมือชื่อของโจทก์ในเอกสารหมายเลข 3 เป็นลายเซ็นของโจทก์จริง แสดงว่าโจทก์มิได้ปฏิเสธความถูกต้องของภาพถ่ายเอกสารหมายเลข 3 จึงเท่ากับโจทก์ยอมรับว่าเอกสาร หมายเลข 3 เป็นสำเนาเอกสารที่ถูกต้องแล้ว ศาลย่อมรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 93 (1)

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองเป็นสามีภริยากัน โจทก์ที่ ๒ ให้โจทก์ที่ ๑ เข้าหุ้นกับจำเลยที่ ๑ ชื่อที่พิพาท ต่อมาจำเลยทั้งสองได้สมคบกันปลอมหนังสือมอบอำนาจว่าโจทก์ที่ ๑ กับจำเลยที่ ๑ ขายที่พิพาทให้จำเลยที่ ๒ เจ้าพนักงานที่ดินลงชื่อจึงโอนที่พิพาทให้จำเลยที่ ๒ ขอให้พิพากษาเพิกถอนนิติกรรมซื้อขายที่พิพาท และให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์มิได้เข้าหุ้นกับจำเลยที่ ๑ ชื่อที่พิพาท จำเลยที่ ๑ ออกเงินซื้อแต่เพียงผู้เดียวแต่ได้ใส่ชื่อโจทก์ที่ ๑ เป็นผู้ซื้อร่วมซึ่งโจทก์ที่ ๑ เคยทำบันทึกข้อความว่าจะโอนคืนให้จำเลยที่ ๑ ต่อมาโจทก์ที่ ๑ ได้มอบอำนาจให้จำเลยที่

๑ โอนที่พิพาทให้จำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๑ ได้โอนขายให้จำเลยที่ ๒ ลายเซ็นชื่อ โจทก์ที่ ๑ ในช่องผู้มอบอำนาจไม่ใช่ลายเซ็นปลอม ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาโจทก์ที่ ๒ ขอถอนฟ้อง ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ที่ ๑ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่โจทก์ฎีกาว่าบันทึกหลักฐานว่าโจทก์ที่ ๑ ไม่ได้เข้าหุ้นซื้อ ที่พิพาทจึงยอมโอนที่พิพาทให้จำเลยตามเอกสารหมายเลข ๓ เป็นภาพถ่ายเอกสารซึ่งถ่ายจากต้นฉบับ ไม่ใช่ต้นฉบับของเอกสารจึงต้องห้ามมิให้รับฟังตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๙๓ นั้น เห็นว่า เมื่อโจทก์ที่ ๑ เคยเบิกความรับ (ในคดีอื่น) ว่าภาพถ่ายลายมือชื่อของจำเลยที่ ๑ ในเอกสารหมายเลข ๓ เป็นลายเซ็นของโจทก์ที่ ๑ จริง แสดงว่าโจทก์ที่ ๑ มิได้ปฏิเสธความถูกต้องของภาพถ่ายเอกสารหมายเลข ๓ จึงเท่ากับโจทก์ที่ ๑ ยอมรับว่าภาพถ่ายตามเอกสารหมายเลข ๓ เป็นสำเนาเอกสารที่ถูกต้องแล้ว ย่อมรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๙๓ (๑) ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(สหัส สิงหวิริยะ-สุทิน นนทแก้ว-เจริญ นิลเอสงฆ์)

ศาลจังหวัดมหาสารคาม - นายชวลิต สุจริตกุล

ศาลอุทธรณ์ - นายมนู วงศ์แสงจันทร์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ